

Datei: 04-email-mandat-historische-quelle.eml

Von	Clara von Luetzow <clara.luetzow@privatpost.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 22:32:54 +0200
Betreff	Wusterhagen: alter Muehlenstau, Landrecht-Auszug und aktueller Wasserschaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei bzw. im Datenraum liegen zwei alte PDF-Dateien zum preussischen Landrecht. Mir ist aufgefallen, dass die Dateien nicht gleich aussehen und wohl auch aus unterschiedlichen Jahren oder Sammlungen stammen. Bitte verwenden Sie das nicht einfach durcheinander.

Der aktuelle Anlass ist der Wasserschaden am alten Muehlenflurstueck. Der Landkreis meint, das sei heutiges Wasserrecht und damit erledigt. In unseren Familienpapieren steht aber, dass früher wegen der Chaussee und dem Durchlass eine Entschaedigung im Raum stand.

Können Sie bitte prüfen, ob das alte Landrecht heute noch irgendeine Rolle spielen kann oder ob es nur eine historische Erklärung ist? Mir ist wichtig, dass wir der Behörde nichts Falsches schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Clara von Luetzow

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@privatpost.de
An	mandatsleitung@privatpost.de
Kopie	fachabteilung@privatpost.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Nachbarschaft und landrechtliche Ordnung - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: Preussisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestmöglichen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

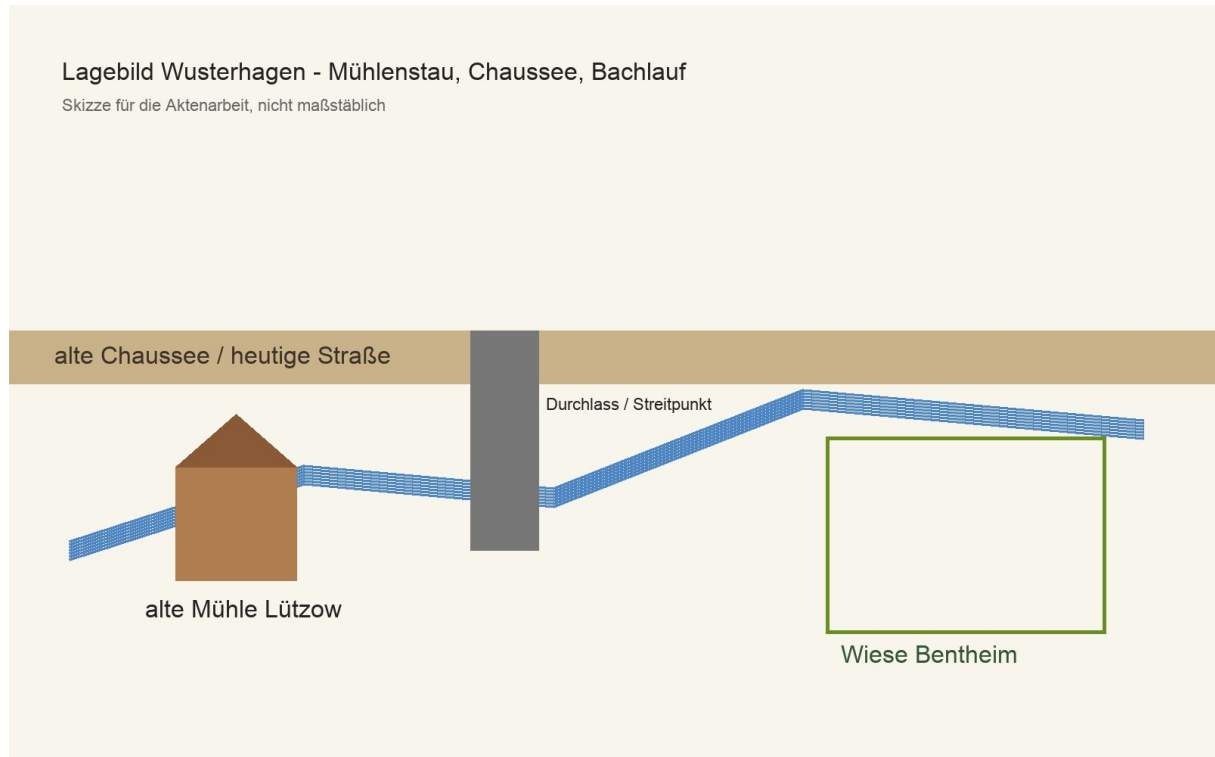
Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 03-fundstellen-und-prueffragen.csv

Quelle/Prüfpunkt	Stand	Risiko	Nächster Schritt
PDF Staatsbibliothek PPN646281704	Scan groß, OCR nur punktuell geprüft	anderes Jahr/anderer Druck möglich	Titelblatt und Bandzählung prüfen
PDF Archive 11750101bsb	OCR-Text vorhanden, 1794-Metadaten	OCR-Frakturfehler und Seitenversatz	Scan gegen OCR lesen
Einleitung §§ 74/75 PrALR	als Aufopferungsanker denkbar	heutige Anspruchsgrundlage nicht automatisch	heutige Staatshaftungsdogmatik recherchieren
Nachbarrecht/Wasserlauf	in Akte nur vermutet	lokale Fortgeltung unsicher	Landesrecht + Rechtsprechung prüfen
Grundbuch/Flurkarte	modern vorhanden	historische Dienstbarkeit unklar	Grundbuch Abt. II und Archivplan abgleichen
Behördenbescheid 2026	liegt noch nicht vollständig vor	Frist und Rechtsweg unklar	Bescheid/Schreiben vollständig anfordern

Tabellenblatt: PrALR Dashboard

Bereich	Status	Ampel	Notiz
Textzeuge PPN646281704	vorhanden	gelb	Scan groß, Jahr/Fundstelle prüfen
Textzeuge 11750101bsb	vorhanden	gelb	OCR hilfreich, aber Frakturfehler möglich
Einleitung §§ 74/75	Prüfansatz	gelb	Aufopferung nur mit heutiger Dogmatik
Nachbarrecht/Wasserlauf	offen	rot	Fortgeltung und Landesrecht ungeklärt
Behördenverfahren 2026	offen	rot	Bescheid und Fristen fehlen
Mandantenkommunikation	laufend	grün	Rückfragen vorbereitet



Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-auftragsnotiz.docx

Sachverhalt und Auftragsnotiz

Kurzlage

Die Erbengemeinschaft von Lützow besitzt das frühere Mühlenflurstück an der alten Wusterhagener Chaussee. Der Bachlauf wurde nach alten Plänen mehrfach verlegt. In der Familienakte liegen ein schlecht gescannter Auszug aus einem preußischen Druck, eine spätere Transkription, ein handschriftlicher Vermerk des Urgroßvaters aus dem Jahr 1912 und ein moderner Grundbuchauszug. Die Mandantin will wissen, ob aus dem historischen Material heute noch etwas für einen Entschädigungs- oder Nachbarrechtsanspruch folgt.

Personen und Stellen

- Clara von Lützow, Mandantin, Miteigentümerin des Mühlenflurstücks.
- Stadt Wusterhagen, heute Unterhaltungspflichtige für den Grabenabschnitt.
- Landesbetrieb Straßenwesen Nordmark, zuständig für die alte Chaussee und die neue Regenwasserführung.
- Nachbarfamilie Bentheim, Eigentümer der tieferliegenden Wiese.
- Heimatarchiv Wusterhagen, besitzt ein Foto des Mühlendamms von 1898.

Konflikt

Nach Starkregen im Februar 2026 staute sich Wasser an der alten Chaussee. Die Mandantin meint, die Ursache liege in einem Durchlass, der bereits in den 1890er Jahren wegen Chausseearbeiten verändert worden sei. Der Landkreis verweist auf heutiges Wasserrecht und lehnt eine Entschädigung ab. Der Großvater hatte in einem alten Vermerk notiert, das Landrecht kenne eine Art Ausgleich, wenn einzelne Eigentümer für das gemeine Wohl ein Sonderopfer tragen müssten.

Bearbeitungsauftrag

1. Sind die vorgelegten PrALR-Auszüge überhaupt zuverlässig lesbar?
2. Handelt es sich bei den beiden PDFs um denselben Text oder unterschiedliche Druck-/Ausgabestände?
3. Gibt es eine heutige Anspruchsbrücke über Aufopferung, enteignenden Eingriff, Wasserrecht oder Nachbarrecht?
4. Welche Rückfragen braucht man, bevor irgendetwas gegenüber der Behörde behauptet wird?

Erste Arbeitshypothese

Das PrALR ist hier wahrscheinlich nicht als unmittelbar geltendes Recht zu behandeln. Es kann aber als historische Quelle für Aufopferungsgedanken, Nachbarrechtslinien und alte wasser-/polizeirechtliche Ordnung relevant sein. Alles steht und fällt mit Ort, Jahr, konkreter Normstelle, heutiger Fortgeltung und aktueller Rechtsprechung.

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Mühlenbesitzerin Adelheid Wusterhagen, Gutsherr von Rabenfels, Dorfgemeinde, königlicher Justizkommissar und Wasserbauinspektor. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein historischer Mühlenstau berührt Eigentum, Gemeinwohl, Nachbarschaft, Aufopferung und obrigkeitliche Genehmigung in einer ALR-Konstellation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Preußisches Allgemeines Landrecht 1794/1804, Eigentums- und Nachbarrecht, Polizey- und Gemeinwohlgedanken, historische Auslegung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 02-textzeugen-und-editionsvergleich.docx

Textzeugen und Editionsvergleich

Ausgangspunkt

In der Akte liegen zwei historische PDF-Fassungen, die aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten stammen. Sie dürfen nicht blind zusammengezogen werden. Schon ein anderer Druck, eine spätere Ausgabe, abweichende Bandzählung oder OCR-Fassung kann für Zitat, Paragraphenfolge und Seitenlogik relevant sein.

Zu prüfen

Punkt	Arbeitsfrage	Risiko
Titelblatt	Heißt es Allgemeines Landrecht oder Allgemeines Gesetzbuch?	Verwechslung 1792/1794
Jahr	1794, spätere Ausgabe oder moderner Reprint?	falscher Textstand
Band	Band 1 oder 2, Teil/Titel vollständig?	falsche Fundstelle
Schrift	Fraktur, Antiqua, OCR-Text?	Lesefehler, lange-s-Fehler
Fundstelle	Einleitung, Teil I, Teil II, Titel?	Scheinfundstelle
Digitalisat	Archive/staatsbibliothekarischer Scan/OCR?	unterschiedliche Seitennavigation

Arbeitsregel

Bei jeder Aussage zum PrALR soll in der Arbeitsfassung stehen:

- verwendeter Textzeuge,
- Jahr und Band,
- Systemstelle,
- Sicherheit der Lesart,
- ob eine zweite Quelle gegengeprüft wurde.

Beispiel für vorsichtige Formulierung

Nicht: "Das PrALR sagt eindeutig..."

Sondern: "Nach dem derzeit vorliegenden OCR-Auszug, der am Scan noch gegenzuprüfen ist, dürfte die einschlägige Stelle in der Einleitung bzw. im nachbarrechtlichen Umfeld zu suchen sein. Für eine heutige Anwendung muss zunächst geklärt werden, ob die Norm am Grundstücksort überhaupt fortgilt oder nur dogmengeschichtlich herangezogen wird."

Datei

Office-Dokument: 09-entwurf-naechster-schritt.docx

Entwurf nächster Schritt

Rückfragen an die Mandantin

1. Bitte senden Sie den vollständigen Behördenbescheid oder das letzte Schreiben des Landkreises mit Datum und Rechtsbehelfsbelehrung.
2. Bitte bestätigen Sie, welche PDF-Datei aus welcher Quelle stammt und ob es noch ein Foto des Titelblatts gibt.
3. Bitte senden Sie den aktuellen Grundbuchauszug, die Flurkarte und den alten Familienvermerk als einzelne Dateien.
4. Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen, das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Vorläufige Mandantenantwort

Das historische Landrecht kann für die Argumentation interessant sein, vor allem wegen des Aufopferungsgedankens und möglicher alter Nachbarrechtslinien. Für ein heutiges Vorgehen müssen wir aber sauber trennen: heutige Anspruchsgrundlage, historische Herleitung, tatsächliche Ursache des Wasserstaus und Beweisbarkeit. Die beiden PrALR-PDFs werden wir als getrennte Textzeugen behandeln und nicht vermischen.

Arbeitsplan

- Digitalisate: Titelblatt, Jahr, Band und Fundstellen sichern.
- Heute: Wasserrecht, Staatshaftung, Nachbarrecht und Rechtsweg prüfen.
- Tatsachen: Durchlass, alte Bauakte, Starkregen, Unterhaltungspflicht und Kausalität klären.
- Output: Kurzvermerk an Mandantin und ggf. behördliches Akteneinsichtsschreiben.

Datei

PDF-Anhang: 08-quellenmemo-aufopferung.pdf

Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Chaussee und Aufopferung

Quellenmemo PrALR, Textzeugen und heutige Anschlussprüfung

Diese Akte beginnt mit der Sache selbst: Mühlenflurstück, Chausseedurchlass, Wasserstau und die Frage, ob ein historischer PrALR-Hinweis heute noch juristisch trägt.

Prüffeld	Befund	Risiko
Textzeuge	zwei unterschiedliche PDF-/Digitalisatkontexte	nicht blind gleichsetzen
OCR	hilfreich für Suche	Scan-Gegenprobe nötig
Aufopferung	dogmengeschichtlich relevant	heutige Anspruchsgrundlage prüfen
Nachbarrecht	mögliche Altrechtsfortwirkung	Ort/Landesrecht/Rechtsprechung offen

1. Ausgangsfrage

Kann ein altes Landrechtsmotiv den heutigen Streit um Wasserstau und Entschädigung tragen? Vorläufig nur als Prüfspur.

2. Textzeugenregel

Die beiden PDFs werden als unterschiedliche Textzeugen behandelt. Zitiert wird erst nach Abgleich von Titelblatt, Jahr, Band, Teil, Titel und Paragraph.

3. Heutige Brücke

Aufopferung, enteignender oder enteignungsgleicher Eingriff, Wasserrecht und Nachbarrecht sind getrennte Prüfungspfade.

4. Nächste Schritte

Bescheid vollständig anfordern, Grundstücksort und Altrechtslage klären, Scanstellen gegen OCR lesen, heutige Rechtsprechung live prüfen.